

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/25/6256

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הגבלת הסמכות להורות על מניעת גישה לאזור או למקום), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 4א בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, בסעיף 4א(א)(1), בסופו יבוא "תוקפה של הוראה לפי פסקה זו לא יעלה על יום אחד בלבד, ולא ניתן יהיה להאריכה או ליתן הוראה חדשה דומה נוספת;".

דברי הסבר

סעיף 4א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971, מפרט את הסמכויות המוקנות לשוטר במקרה של חשש ממשי לפגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש. על פי תכליתו של ההסדר, בהתאם להצעת החוק ודברי ההסבר שפורסמו בהצעות חוק הממשלה – 194, סעיף זה נועד לתת מענה לאירוע "חירום", המעורר סכנה מיידית שמחייבת מתן מענה משטרתי. הסעיף חוקק כהשלמה לפרק השישי בפקודת המשטרה העוסק באירוע חירום אזרחי (סעיפים 90א–90), ותכליתו להקנות לשוטר את הסמכויות הנדרשות באירוע חירום, גם אם אינו עולה כדי אירוע חירום אזרחי אך יש עמו חשש ממשי לפגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש, כגון תאונות דרכים, אירועי חטיפה, חשש להתאבדות וכו'. דא עקא, בסעיף זה נעשה שימוש לצורך הרחקות קבועות וממושכות מהר הבית, בשל החשש לפגיעה אפשרית בשלום הציבור וביטחונו, באופן שמנוגד ללשונו ובעיקר לתכליתו כאמור של הסעיף. על כן מוצע לקבוע במפורש כי אין לעשות שימוש בסעיף 4א לפקודה לצורך הרחקות לתקופה שעולה על יום אחד בלבד, שאותו לא ניתן יהיה להאריך או ליתן הוראה נוספת דומה בעיקרה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.